

**DEVANT LA COUR D'APPEL DU PREMIER DISTRICT
DE L'ÉTAT DE FLORIDE**

MARC M. MOSZKOWSKI,

Appelant,

N° DE DOSSIER: 1D2025-2912

contre

**DEEPGULF, INC. et
TOKE OIL AND GAS, S.A.,**

Intimées.

**REQUÊTE DE L'APPELANT AUX FINS D'AUTORISATION DE
DÉPOSER UNE RÉPLIQUE LIMITÉE À LA RÉPONSE DES INTIMÉES À
SA REQUÊTE EN RÉEXAMEN**

L'appelant Marc M. Moszkowski, comparaissant sans avocat (pro se), sollicite respectueusement l'autorisation de déposer une réplique limitée à la réponse des intimées datée du 8 octobre 2026 et expose ce qui suit :

1. La réponse des intimées du 8 octobre 2026 présente l'absence de participation de l'appelant à la médiation et aux procédures ultérieures comme un manquement aux ordonnances judiciaires, tout en omettant des circonstances déterminantes qui avaient été

exposées à plusieurs reprises et documentées devant la juridiction de première instance.

2. L'impossibilité pour l'appelant de se rendre de France en Floride résultait de graves difficultés financières, notamment de saisies de ses comptes bancaires à l'initiative de David Rumsey, ainsi que de graves problèmes médicaux faisant obstacle aux déplacements internationaux. L'appelant a demandé à plusieurs reprises à participer à distance et invoqué l'article XI des statuts internes de DeepGulf relatif à l'avance des frais de justice admissibles.
3. À la suite de l'audience préalable au procès et du procès des 10 et 17 juin 2025, l'appelant a contacté le service des sténographes judiciaires et a été informé qu'aucune transcription des débats, y compris du témoignage de Rustin Howard, n'avait été établie ni n'était disponible. L'appelant a également correspondu avec le greffe au sujet de l'accès au dossier. Malgré ces démarches, les intimées ont ensuite invoqué l'absence de transcription comme un obstacle au contrôle en appel. L'appelant, agissant sans avocat, avait compris qu'un compte rendu officiel des débats serait conservé, comme cela avait été le cas lors des procédures fédérales antérieures. En tout état de cause, sa situation financière documentée lui aurait interdit de

rémunérer à ses frais un sténographe judiciaire. L'appelant soutient en outre que le coût de la conservation d'un compte rendu officiel des procédures engagées contre lui en sa qualité d'administrateur et de dirigeant de DeepGulf relevait des frais de justice pour lesquels il avait sollicité une avance ou un remboursement au titre de l'article XI des statuts internes de DeepGulf. N'ayant pu assister au procès en personne et s'étant vu refuser l'autorisation d'y participer à distance, l'appelant a ainsi été privé de toute possibilité pratique de suivre le déroulement des audiences ou d'en conserver une trace officielle. Les intimées se prévalent maintenant de l'absence de transcription qui en résulte pour s'opposer au contrôle du jugement en appel. L'appelant fait respectueusement valoir que cette circonstance ne saurait être appréciée équitablement indépendamment des obstacles documentés à sa participation.

4. La médiation constituait un obstacle financier distinct, bien que la participation par Zoom ait été autorisée. Entre le 26 mars et le 27 mai 2025, l'appelant a déposé pas moins de treize documents faisant référence à la médiation dans leur intitulé. La question des frais de médiation a été expressément soulevée à l'audience du 3 avril 2025, notamment au moyen de la « *Motion to Enforce By-Laws and for*

Relief from Mediation Costs » de l'appelant et de sa « *Response to Plaintiff's Motion to Require Defendant to Pay Mediation Fees* ».

5. L'ordonnance du 17 avril 2025 de la juridiction de première instance, intitulée « *Order to Appear for Mediation or Order to Show Cause* », constatait expressément, à son paragraphe 6, que l'objection de l'appelant était d'ordre financier et, à son paragraphe 7, que celui-ci rappelait n'avoir encore manqué à aucune échéance de médiation. Néanmoins, la juridiction lui a ordonné de verser un acompte de 900 dollars pour une médiation à distance fixée au 21 mai 2025, malgré un revenu mensuel inférieur à 1 000 dollars et la saisie de ses comptes bancaires. L'ordonnance exigeait en outre, en cas de non-respect, une comparution en personne à Pensacola le 10 juin afin de fournir des explications sur un éventuel manquement, en avertissant que les sanctions pourraient comprendre la radiation des écritures de l'appelant ou le prononcé d'un jugement par défaut.
6. Ces circonstances avaient été portées à la connaissance de la juridiction de première instance et n'étaient donc pas invoquées pour la première fois après le jugement. L'appelant conteste la présentation de son absence de participation comme un mépris délibéré de l'autorité judiciaire et ne sollicite l'autorisation que pour

rectifier l'exposé procédural présenté par les intimées, sans soulever de questions nouvelles, compléter le dossier probatoire ni reprendre l'argumentation sur le fond de sa requête en réexamen.

7. Une réplique limitée, identifiant ces éléments par référence au dossier existant de première instance, aiderait la Cour à apprécier les affirmations procédurales des intimées sans porter préjudice à aucune des parties.

PAR CES MOTIFS, l'appelant sollicite respectueusement l'autorisation de déposer une réplique limitée à la rectification des omissions substantielles et des affirmations procédurales identifiées dans la présente requête, ou toute autre mesure que la Cour jugera appropriée.

Respectueusement soumis le 9 octobre 2026.

Marc Moszkowski, sans avocat (pro se)
Le Verdos
83300 Châteaudouble, France
Téléphone : +1 (251) 300 4820 (U.S.)
Courriel : m.moszkowski@deepgulf.net



CERTIFICAT DE NOTIFICATION

Je certifie par la présente que, le 9 octobre 2026, une copie fidèle et exacte du présent document a été notifiée à tous les avocats constitués par l'intermédiaire du portail de dépôt électronique des juridictions de Floride.

M. Maczkowski